ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, יכול ויוצעו, ביחד או לחוד, ניירות ערך של החברה, בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), כפי שיהיו באותה עת.

יצוין כי מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להציע סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות, מניות בכורה[1], אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות הרגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים, וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על-פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (לעיל ולהלן: "**ניירות הערך**").

***

יצוין כי למועד תשקיף מדף זה מניות החברה כלולות במדד תל-אביב טק-עילית. לפיכך, החברה זכאית ליישם את ההקלות המנויות בתקנה 3 לתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית), תשע"ו-2016, בקשר עם הצגת נתונים השוואתיים בדוחותיה התקופתיים. כמו כן, החברה זכאית ליישם את ההקלה ביחס להיעדר הצורך בהסכמה של מחזיקי ניירות ערך של החברה לשינוי מתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 35לב לחוק ניירות ערך. בנוסף, למועד תשקיף מדף זה החברה זכאית ליישם את ההקלה המנויה בתקנה 9ב(1ג) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 בקשר עם היעדר חובת צירוף חוות דעתו של רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו.

***

להלן יובאו תמצית גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה, נכון למועד תשקיף מדף זה: **גורמי סיכון מקרו כלכליים** – מחסור במקורות מימון ושינויים בשיעורי ריבית, חשיפה לשינויים בשערי חליפין, חשיפה לשינויים במדד (בישראל), מצב המשק, עליית מחירי התשומות, שינויים גלובאליים בשרשרת האספקה ובעלויות השילוח; **גורמי סיכון ענפיים** – אי פרסום מכסות ואי זכיה בהליכים תחרותיים (בישראל), שינויים בסביבה הרגולטורית, תלות בקבלת היתרים ואישורים, תעריפי החשמל, תחרות על משאב הרשת, מגבלות על מחיר מכירת החשמל וקביעת תשלום מס עודף בגין מכירת חשמל. לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון החלים על החברה, ראו סעיף 4.14 בפרק א' "תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, שפרסמה החברה ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-031099) (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2022**"). המידע הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022, אשר נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

***

לא קיים הסדר תיחום פעילות בין בעל השליטה בחברה, מר עופר ינאי, לבין החברה, בקשר עם פעילות החברה.

***

לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד, ראו סעיף 1.4 בפרק א' "תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2022, אשר נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה וכן דוחות מיידיים של החברה מיום 23 ביולי 2023, מס' אסמכתא 2023-01-083901 ו-2023-01-083904 בדבר שטרי נאמנות לאגרות החוב (סדרות ב' וג') של החברה, בהתאמה, אשר נכללו בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה (מגבלות החלוקה נקבעו בסעיף 4.6 לכל אחד משטרי הנאמנות האמורים).

***

עותק מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 20 במאי 2024

[1] הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תוכן העניינים

פרק 1 - מבוא ..... א- 1

1.1 כללי ..... א- 1
1.2 היתרים ואישורים ..... א- 2
1.3 הון החברה ..... א- 3
1.4 אגרות החוב שבמחזור ..... א- 3

פרק 2 - פרטי הצעת ניירות הערך ..... ב- 1

פרק 3 - הון החברה ..... ג- 1

3.1 הון המניות של החברה ..... ג- 1
3.2 השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים האחרונות ..... ג- 1
3.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ..... ג- 2
3.4 פטור או הקלה למחזיקי ניירות ערך של החברה ..... ג- 5
3.5 אישור התקשרויות עם בעלי המניות ..... ג- 5
3.6 שערי הבורסה של מניות החברה ..... ג- 5
3.7 תשלומים המבוססים על שיעור רכוש, מחזור, הכנסות או רווח ..... ג- 5

פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ..... ד- 1

פרק 5 - תמורת ההנפקה ויעודה ..... ה- 1

פרק 6 - תיאור עסקי התאגיד ופעילותו ..... ו- 1

6.1 כללי ..... ו- 1
6.2 שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה ..... ו- 1
6.3 הסברי הדירקטוריון ..... ו- 1
6.4 פרטים אודות חברות בנות וחברות קשורות מהותיות ..... ו- 2

פרק 7 - ניהול החברה ..... ז- 1

7.1 דירקטוריון החברה ..... ז- 1
7.2 נושאי משרה בכירה בחברה ..... ז- 1
7.3 מורשי חתימה עצמאיים ..... ז- 1
7.4 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים ..... ז- 1
7.5 פרטים נוספים ..... ז- 2

פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ..... ח- 1

8.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה ..... ח- 1
8.2 עסקאות בקשר עם בעל השליטה בחברה ..... ח- 1
8.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ..... ח- 2

פרק 9 - דו"חות כספיים ודוח אירועים ..... ט- 1

9.1 דוחות כספיים ..... ט- 1
9.2 דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ..... ט- 1
9.3 חוות דעת רואה החשבון המבקר ..... ט- 1
9.4 דוח אירועים ..... ט- 1

פרק 10 - פרטים נוספים ..... י- 1

10.1 חוות דעת עורך דין ..... י- 1
10.2 הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם ..... י- 2
10.3 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים ..... י- 2
10.4 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים ..... י- 2
10.5 עיון במסמכים ..... י- 2
10.6 הערכות שווי ..... י- 2

פרק 11 - חתימות ..... יא- 1

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

(בתשקיף מדף זה: "החברה")

<u>פרק 1 – מבוא</u>

1.1. <u>כללי</u>

החברה התאגדה בישראל ביום 7 באפריל 2011, כחברה פרטית בערבון מוגבל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"). ביום 15 בדצמבר 2020 החברה הפכה לחברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות, ותאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), בעקבות הצעה לראשונה לציבור של מניות החברה על ידי החברה, לצד הצעת מכר של מניות החברה על ידי בעל השליטה בה, מר עופר ינאי, מכוח תשקיף להשלמה ותשקיף מדף נושא תאריך 9 בדצמבר 2020 (אשר פורסם ביום 8 בדצמבר 2020 מס' אסמכתא 2020-01-133446) (להלן: "**תשקיף ההצעה הראשונה**"), והודעה משלימה לו מיום 13 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-134934), ורישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**" ו"**ההצעה לראשונה לציבור**", לפי העניין).

בעקבות ההצעה לראשונה לציבור ורישום מניות החברה למסחר בבורסה, מניות החברה נכללו, בין היתר, במדד 'ת"א טק-עילית' של הבורסה, והן כלולות במדד כאמור גם למועד תשקיף מדף זה. לפיכך, החברה זכאית ליישם את ההקלות המנויות בתקנה 3 לתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית), תשע"ו-2016, בקשר עם הצגת נתונים השוואתיים בדוחותיה התקופתיים. כמו כן, החברה זכאית ליישם את ההקלה ביחס להיעדר הצורך בהסכמה של מחזיקי ניירות ערך של החברה לשינוי מתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 35לב לחוק ניירות ערך, כפי שנקבעה בתשקיף ההצעה הראשונה[1]. בנוסף, למועד תשקיף מדף זה החברה זכאית ליישם את ההקלה המנויה בתקנה 9ב(ג1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בקשר עם היעדר חובת צירוף חוות דעתו של רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו[2].

*

למועד תשקיף מדף זה, בעל השליטה בחברה הינו מר עופר ינאי.

*

[1] ההקלה חלה על תאגיד שמיד לאחר רישומו למסחר בבורסה נכלל במדד ת"א טק-עילית, ובלבד שהתאגיד קבע זאת במפורש בתשקיף ההצעה הראשונה לציבור.

[2] ההקלה חלה על תאגיד שטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשה תאגיד מדווח אלא אם כן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח, הורשע בעל שליטה בתאגיד כאמור, בעבירה לפי חוק ניירות ערך או שהוא אינו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית על פי סעיפים 226 ו-226א לחוק החברות.

1.2. **<u>היתרים ואישורים</u>**

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה (להלן: "**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**") באמצעות דוחות הצעת מדף, להנפקתם ולפרסום התשקיף.

*

<u>אין בהיתרה של הרשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף</u>.

*

הצעת ניירות ערך לציבור על-פי התשקיף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך תעשה על-פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך, התשס"ו-2005) (להלן: "**תקנות הצעת מדף**") ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן: "**דוח הצעת המדף**" או "**דוח ההצעה**").

*

הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות, מניות בכורה[3], אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות הרגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי דין מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (להלן: "**ניירות הערך**") אשר יוצעו על פי התשקיף באמצעות דוחות הצעת מדף (להלן: "**האישור העקרוני**").

*

<u>אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך אשר יוצעו בתשקיף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוחות הצעת המדף</u>.

*

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף.

*

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

[3] הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.3. <u>הון החברה</u>

1.3.1. <u>הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה נכון למועד פרסום התשקיף</u>

סוג המניות	הון רשום (כמות מניות רגילות)	הון מונפק ונפרע (כמות מניות רגילות)	הון מונפק ונפרע בהנחת דילול **מלא** (כמות מניות רגילות)[4]
מניות רגילות ללא ע.נ.	50,000,000	35,540,512	39,901,156

1.3.2. <u>ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023</u>

הרכב ההון העצמי	הסכום (באלפי ש"ח)
הון מניות ופרמיה	1,716,256
תקבולים על חשבון רכיב המרה של אגרות חוב	25,452
קרן הון בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע	120,736
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	105,542
קרן הון בגין עסקאות מול זכויות שאינן מקנות שליטה	(3,629)
קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות	14,813
קרן הון מעסקאות גידור תזרים מזומנים	(3,809)
יתרת הפסד	(153,354)
סה"כ הון מיוחס לבעלי מניות החברה	1,822,007
זכויות שאינן מקנות שליטה	949,114
<u>סה"כ הון</u>	**2,771,121**

1.4. <u>אגרות החוב שבמחזור</u>

נכון למועד פרסום התשקיף, לחברה שלוש סדרות של אגרות חוב שבמחזור (סדרות א', ב' ו-ג') (להלן: "**אגרות החוב**"), ובהן אגרת חוב (סדרה ב') הניתנות להמרה למניות החברה ואגרות חוב (סדרות א' וג') שאינן המירות. לפרטים אודות תנאי אגרות החוב ראו סעיפים 1.4.3 ו-4.5.5 בחלק א' – תיאור עסקי התאגיד, סעיפים 1.9.2 ו-1.10 וכן נספח א' בחלק ב' - דוח הדירקטוריון ותקנה 20 בחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029416),("**הדוח התקופתי**"), אשר נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה, וכן דיווחים של החברה אודות תנאי אגרת החוב המובאים בסעיפים האמורים על דרך הפניה. לפרטים אודות יתרות אגרות החוב שבמחזור למועד התשקיף, ראו דוח מיידי של החברה מיום 15 בפברואר 2024, מס' אסמכתא 2024-01-013993, המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.

למועד התשקיף ובתקופה שממועד פרסום הדוח התקופתי ועד מועד התשקיף, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות לאגרות החוב ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

[4] הנחת "דילול מלא" - הנחה כי כל 819,810 האופציות הלא סחירות שהוקצו על ידי החברה עד מועד תשקיף מדף זה וטרם מומשו למניות החברה, תמומשנה ל-819,810 מניות החברה, מבלי להתחשב במנגנוני מימוש Cashless של האופצית האמורות למניות החברה, על פי תנאיהן, המשליכים על כמות מניות המימוש בפועל ואשר הכמות שלהן עשויה להיות נמוכה יותר, וכן בהנחת המרה מלאה של כל 407,550,000 אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שבמחזור, המירות למניות החברה, ל-3,540,834 מניות החברה, על פי תנאיהן.

פרק 2 – הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף

על-פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה, מניות בכורה[1], אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי דין מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (ביחד בפרק זה: "**ניירות הערך**").

הצעת ניירות הערך על-פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

---

[1] הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר בבורסה יבוצעו בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות הסעיף 46ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

פרק 3 - הון החברה והמחזיקים בו

3.1. הון המניות של החברה

למועד התשקיף, הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-50,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב. הון המניות המונפק והנפרע של החברה בסמוך לפרסום התשקיף הינו 35,540,512 מניות רגילות (39,901,156 בהנחת דילול מלא[1]).

3.2. השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים האחרונות

3.2.1. השינויים שחלו בהון הרשום

בשלוש השנים האחרונות לא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה.

3.2.2. השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע

תאריך	מהות השינוי	מניות רגילות ללא ערך נקוב	התמורה ברוטו שנתקבלה בגין המניות (ש"ח)
01.01.2021	יתרת פתיחה	25,902,950	---
27.10.2021[(1)]	הקצאה פרטית של מניות החברה	7,744,907	555,000,036
8.5.2023[(2)]	הקצאה פרטית של מניות החברה	1,892,655	147,627,090
סה"כ למועד התשקיף		35,540,512	---

(1) הקצאה פרטית ל-16 משקיעים המנויים, למיטב ידיעת הנחברה, בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, במחיר של 71.66 ש"ח למניה. לפרטים נוספים אודות תנאי ההקצאה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25 באוקטובר 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-090994), המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.

(2) הקצאה פרטית ל-5 משקיעים המנויים, למיטב ידיעת הנחברה, בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, במחיר של 78 ש"ח למניה. לפרטים נוספים אודות תנאי ההקצאה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 30 באפריל 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-046233), המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.

3.2.3. ניירות ערך המירים

נכון למועד פרסום התשקיף, קיימות במרשם ניירות הערך של החברה 407,550,000 אגרות חוב (סדרה ב') הרשומות למסחר, הניתנות להמרה של עד 3,540,834 מניות רגילות של החברה, לפי שער המרה של 115.1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') למניה רגילה אחת של החברה, בכפוף להתאמות. לפרטים נוספים בדבר תנאי ההמרה אגרות החוב (סדרה ב'), ראו סעיף 1.4 בפרק 1 לעיל, דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 18 ביולי 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-082041) וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 ביולי 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-083889), אשר המידע האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

נכון למועד פרסום התשקיף, קיימות במרשם ניירות הערך של החברה 819,810 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בהתאם למנגנוני מימוש Cashless. לפרטים אודות תנאי המימוש של 683,824 אופציות לא סחירות 12/21 שהוקצו לנאמן עבור עובדים ונושאי משרה בחברה ביום 29 בדצמבר 2021, ראו מתאר של החברה מיום 22 ביולי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-056968), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה. לפרטים אודות תנאי המימוש של 135,986 אופציות לא סחירות 10/22 שהוקצו לנאמן עבור עובדים ונושאי משרה בחברה ביום 6 באוקטובר 2022, ראו מתאר של החברה מיום 7 בספטמבר 2022 (דוח מתוקן מיום 21 בספטמבר 2022 מס' אסמכתא של 2022-01-097104), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

[1] הנחת "דילול מלא" - הנחה כי כל 819,810 האופציות הלא סחירות שהוקצו על ידי החברה עד מועד תשקיף מדף זה וטרם מומשו למניות החברה, תמומשנה ל-819,810 מניות החברה, מבלי להתחשב במנגנוני מימוש Cashless של האופצית האמורות למניות החברה, על פי תנאיהן, המשליכים על כמות מניות המימוש בפועל ואשר הכמות שלהן עשויה להיות נמוכה יותר, וכן בהנחת המרה מלאה של כל 407,550,000 אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שבמחזור (המירות למניות החברה), ל-3,540,834 מניות החברה, על פי תנאיהן, למועד התשקיף.

3.3. <u>החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה</u>

להלן טבלה המרכזת, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, את החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה במניות החברה ובניירות ערך אחרים שלה, סמוך למועד התשקיף:

שם בעל המניות (בשרשור סופי)	מניות רגילות ללא ערך נקוב	אגרות חוב (סדרה א') (לא המירות)	אגרות חוב (סדרה ב') (המירות)	אגרות חוב (סדרה ג') (לא המירות)	אופציות לא סחירות לעובדים		שיעור הזכויות בהון [1]	שיעור מזכויות ההצבעה [2]	שיעור הזכויות בהון בהנחת דילול מלא [1]	שיעור מזכויות ההצבעה בהנחת דילול מלא [2]
					12/21	10/22				
עופר ינאי [3][5]	9,804,846.80	---	4,713,000	---	---	---	27.59%	31.21%	24.68%	27.52%
נוי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי בע"מ ("**קרן נוי**") [4][5]	3,378,584	---	---	---	---	---	9.51%	10.75%	8.47%	9.44%
נדב טנא [2][6]	1,744,750	---	---	---	---	---	4.91%	0%	4.37%	0%
גילי כהן[7]	3,200	---	---	---	---	---	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
אורי אורבך[8]	1,828	---	---	---	---	---	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים)	2,034,191	110,910,840	---	---	---	---	5.72%	6.48%	5.10%	5.69%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות)	583,764	1,496,480	---	1,866,000	---	---	1.64%	1.86%	1.46%	1.63%
הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)	298,296	10,717,142.82	11,998,000	6,000,000	---	---	0.84%	0.95%	1.01%	1.13%
הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)	2,694,964	109,890,378.82	10,648,918	58,561,000	---	---	7.58%	8.58%	6.99%	7.79%
הפניקס בית השקעות בע"מ (חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות)	634,421.79	5,617,078.26	--	32,744,024	---	---	1.79%	2.02%	1.59%	1.77%
הפניקס אחזקות בע"מ (חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים)	123,510	9,494,688	920,082	---	---	---	0.35%	0.39%	0.33%	0.37%
הפניקס בית השקעות בע"מ (עושה שוק)	1,750.21	---	---	---	---	---	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%
מור גמל ופנסיה בע"מ (קופות גמל)	2,398,440	104,874,130.75	17,721,671	84,946,000	---	---	%6.75	%7.63	%6.40	%7.13
י.ד. מור השקעות בע"מ (חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות)	105,035	46,848,144.41	25,228,491	36,695,772	---	---	0.30%	0.33%	0.81%	0.91%
מור גמל ופנסיה בע"מ (נוסטרו)	2,000	226,166.33	---	---	---	---	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
ב.י.מ מור השקעות בע"מ	110	18,666.67	---	---	---	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
אלטשולר שחם בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)	1,879,492	---	---	---	---	---	5.29%	5.98%	4.71%	5.25%
אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	---	15,536,116.94	21,085,084	9,757,823	---	---	0%	0%	0.46%	0.51%
נץ גידור בע"מ (שותף כללי)	---	---	649,324	5,000,000	---	---	0%	0%	0.01%	0.02%
פורטפוליו A	---	---	857,000	---	---	---	0%	0%	0.02%	0.02%

שם בעל המניות (בשרשור סופי)	מניות רגילות ללא ערך נקוב	אגרות חוב (סדרה א') (לא המירות)	אגרות חוב (סדרה ב') (המירות)	אגרות חוב (סדרה ג') (לא המירות)	אופציות לא סחירות לעובדים		שיעור הזכויות בהון [1]	שיעור מזכויות ההצבעה [2]	שיעור הזכויות בהון בהנחת דילול מלא [1]	שיעור מזכויות ההצבעה בהנחת דילול מלא [2]
					12/21	10/22				
גידור בע"מ (שותף כללי)										
אלטשולר שחם ינשוף גידור בע"מ (שותף כללי)	-5,840	58,000	1,210,043	---	---	---	0%	0%	0.03%	0.03%
מיטב בית השקעות בע"מ (חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות) [10]	455,689	20,029,526	---	---	---	---	1.28%	1.45%	1.14%	1.27%
מיטב בית השקעות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)[10]	1,701,760	33,204,546	---	---	---	---	4.79%	5.42%	4.26%	4.76%
הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ (חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות)	481,218	5,447,976.62	3,310,000	1,384,093	---	---	1.35%	1.53%	1.28%	1.43%
הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)	1,836,210	---	---	44,107,741	---	---	5.17%	5.85%	4.60%	5.13%
הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ (נוסטרו)	246,809	---	---	---	---	---	0.69%	0.79%	0.62%	0.69%
סה"כ בעל עניין (לא כולל מכירות בחסר)	**30,410,868.80**	**474,369,881.62**	**98,341,613**	**281,062,453**	**---**	**---**	**85.57%**	**91.25%**	**78.36%**	**82.52%**
נעם פישר [2][9]	1,744,750	---	---	---	---	---	4.91%	0%	4.37%	0%
שחר גרשון [2][10]	636,082	---	---	---	---	---	1.79%	0%	1.59%	0%
שגיא סנדלר[11]	---	---	---	---	181,321	---	0%	0%	0.45%	0.51%
עיינה וקסלר[11]	---	---	---	---	38,854	12,952	0%	0%	0.13%	0.14%
צור לנס[11]	---	---	---	---	181,321	---	0%	0%	0.45%	0.51%
עופר אוברלנדר[11]	---	---	---	---	51,806	---	0%	0%	0.13%	0.14%
אלברט (אבי) פישל[11]	303	---	---	---	12,951	---	0.00%	0.00%	0.03%	0.04%
אולה קילונובסקי[11]	---	---	---	---	12,951	---	0%	0%	0.03%	0.04%
אורן בן שימול[11]	101	---	---	---	12,951	---	0.00%	0.00%	0.03%	0.04%
ניסו חזן[11]	565	---	---	---		7,771	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
סה"כ נושאי משרה בכירה שאינם בעלי עניין	**2,381,801.00**	**---**	**---**	**---**	**492,155**	**20,723**	**6.70%**	**0.00%**	**7.25%**	**1.44%**
ציבור ועובדים שאינם נושאי משרה בכירה	2,747,842.20	337,914,318.96	309,208,387	277,888,547	191,669	115,263	7.73%	8.75%	14.39%	16.05%
סה"כ	**35,540,512**	**812,284,200.58**	**407,550,000**	**558,951,000**	**683,824**	**135,986**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

(1) "**שיעור הזכויות בהון**" משמעו - שיעור מההון המונפק והנפרע.
לעניין הנחת דילול מלא ראה סעיף 3.1 לעיל

(2) "**שיעור מזכויות ההצבעה**" - משמע שיעור מזכויות ההצבעה בחברה בנטרול 4,915,332 מניות החברה המוחזקות על ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ מ.ח. 513901330 (להלן: "**הנאמן**") בנאמנות עבור נדב טנא, נעם פישר ושחר גרשון כנאמן לפי סעיף 102 פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. יצוין, כי כל אחד מבין נדב טנא, נעם פישר ושחר גרשון (יחד להלן: "**הנהנים**") התחייב כלפי החברה וכלל בעלי מניותיה, ביחס לעצמו בלבד (ללא ערבות הדדית ביניהם), בהתחייבות בלתי חוזרת, כי הוא לא יצביע באסיפות הכלליות של החברה, ולא יאפשר לנאמן (כנאמן עבור הנהנים), או לכל נאמן שיחליפו או יבוא במקומו, להצביע מכוח מניותיו בחברה, בכל עניין שיובא להצבעה באסיפת בעלי המניות של החברה. ההתחייבות האמורה נכנסה לתוקפה במועד ההנפקה הראשונה לציבור של מניות החברה (15/12/2020) ותפקע מאליה במוקדם מבין: (א) כל מכירה או העברה של המניות על ידי הנהנה לצד שלישי שאינו נעבר מותר שלו, וזאת לגבי המניות שנמכרו או הועברו כאמור; או (ב) בחלוף 4 שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור של מניות החברה (לעיל: "**הימנעות מהצבעה**" ו-"**תקופת ההימנעות מהצבעה**"). לפיכך, במהלך תקופת ההימנעות מהצבעה, יראו במניות החברה שיוחזקו על ידי הנהנים (וכל עוד יוחזקו על ידם) כמניות ללא זכויות הצבעה. בהתאם, במהלך תקופת ההימנעות מהצבעה, מניות אלו לא יובאו בחשבון לחישוב שיעור החזקה בזכויות ההצבעה לעניין הצעת רכש מיוחדת, כמשמעותה על פי חוק החברות,התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**").

(3) בעל השליטה בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. לפרטים אודות עופר ינאי ראו סעיף 7.1 בפרק 7 לתשקיף. למיטב ידיעת החברה, במסגרת עסקת המכירה של חלק מהחזקותיו במניות החברה ביום 3 בינואר 2024 לצדדים שלישיים (בס"ק זה להלן: "**הקונים**"), העניק מר ינאי למתווך בעסקה (צד שלישי) אופציה לרכוש ממנו עד 131,625 מניות החברה במהלך התקופה שמיום 2.1.2024 ועד ליום 1.1.2025 במחיר מימוש של 112 ש"ח למניה (כפוף להתאמות במקרה של חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ושינויים בהון). למיטב ידיעת החברה, אופציה כאמור נרכשה על ידי עופר ינאי ביום 16 באפריל 2024 וכפועל יוצא פקעה. בנוסף, התחייב מר ינאי כלפי הקונים כי עד ליום 30.6.2024 לא ימכור מניות של החברה.

(4) למיטב ידיעת החברה, קרן נוי (מספר רישום 514583376), הינה בשליטתם של מר פנחס (פיני) כהן ת.ז. 05094365 (להלן: "**פיני כהן**"), מר רן שאול שלח, ת.ז. 023577307 ומר גיל-עד בושביץ, ת.ז. 024479438. למיטב ידיעת החברה, במסגרת עסקת המכירה של חלק מהחזקותיה במניות החברה ביום 4 בינואר 2024 לצדדים שלישיים, קרן נוי העניקה למתווך בעסקה (צד שלישי) אופציה לרכוש ממנה עד 382,400 מניות החברה במהלך התקופה שמיום 2.1.2024 ועד ליום 2.1.2025 במחיר מימוש של 112 ש"ח למניה (כפוף להתאמות במקרה של חלוקת מניות הטבה, דיבידנד, הנפקת זכויות ושינויים בהון).

(5) למיטב ידיעת החברה למועד התשקיף, מערכת היחסים בין עופר ינאי וקרן קרן נוי כבעלי מניות בחברה מוסדרת בהסכם בעלי מניות, אשר נכנס לתוקף במועד הפיכתה של החברה לחברה ציבורית (להלן: "**הסכם בעלי המניות**"). לפרטים אודות עיקריו של הסכם בעלי המניות, כפי שעודכן ביום 29 ביוני 2021, ראו סעיפים 4.7.3.2 בפרק א – "תיאור עסקי התאגיד" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-049992) ודוח מיידי של החברה מיום 30 ביוני 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-045358), אשר המידע המובא בהם כאמור מובא בתשקיף זה על דרך הפניה. יצוין כי בחודש יוני 2023 נחתם תיקון נוסף להסכם בעלי המניות במסגרתו בוטלה המגבלה ביחס לשעבוד מניות החברה המוחזקות על ידי מי מהצדדים האמורים. יובהר, כי נוכח הוראות הסכם בעלי המניות מר עופר ינאי וקרן, כפי שהינן בתוקף למועד התשקיף, המסדירות בעיקרן מגבלות העברת החזקות והענקת זכויות במניות החברה – למיטב ידיעת החברה, החזקתם במניות החברה' אינה מהווה 'החזקה יחד', כמשמעותה על פי חוק ניירות ערך, התכ"ח-1968.

(6) נדב טנא מכהן כמנכ"ל החברה. לפרטים אודות נדב טנא כנושא משרה בחברה ראו סעיף 7.2 בפרק 7 לתשקיף. המניות מוחזקות על ידי הנאמן. לפרטים נוספים ראו ס"ק (2) לעיל. למיטב ידיעת החברה, במסגרת עסקת המכירה של חלק מהחזקותיו במניות החברה ביום 3 בינואר 2024 לצדדים שלישיים (בס"ק זה להלן: "**הקונים**"), לצד נעם פישר ושחר גרשון, העניקו ה"ה נדב טנא, נעם פישר ושחר גרשון למתווך בעסקה (צד שלישי) אופציה לרכוש מהם עד 394,875 מניות (בחלקים שווים) (להלן: "**מניות האופציה**") במהלך התקופה שמיום 2.1.2024 ועד ליום 1.1.2025 במחיר מימוש של 112 ש"ח למניה (כפוף להתאמות במקרה של חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ושינויים בהון). יצוין כי ההתחייבות למכירת מניות האופציה הינה ביחד ולחוד (להלן: "**ההתחייבות בגין מניות האופציה**"). בנוסף, התחייב מר נדב טנא כלפי הקונים כי עד ליום 30.6.2024 לא ימכור מניות של החברה.

(7) גילי כהן מכהן כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים אודות גילי כהן ראו סעיף 7.1 בפרק 7 לתשקיף.

(8) אורי אורבך מכהן כדירקטור בחברה. לפרטים אודות אורי אורבך ראו סעיף 7.1 בפרק 7 לתשקיף.

(9) נעם פישר מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה. לפרטים אודות נעם פישר כנושא משרה בחברה ראו סעיף 7.2 בפרק 7 לתשקיף. המניות מוחזקות על ידי הנאמן. לפרטים נוספים ראו ס"ק (2) לעיל. למיטב ידיעת החברה, במסגרת עסקת המכירה של חלק מהחזקותיו במניות החברה ביום 3 בינואר 2024 לצדדים שלישיים (בס"ק זה להלן: "**הקונים**"), לצד נדב טנא ושחר גרשון, ניתנה על ידם למתווך בעסקה (צד שלישי) כאמור ההתחייבות בגין מניות האופציה (כהגדרתה לעיל). בנוסף, התחייב מר נעם פישר כלפי הקונים כי עד ליום 30.6.2024 לא ימכור מניות של החברה.

(10) שחר גרשון מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי חברה. לפרטים אודות שחר גרשון כנושא משרה בחברה ראו סעיף 7.2 בפרק 7 לתשקיף. המניות מוחזקות על ידי הנאמן. לפרטים נוספים ראו ס"ק (2) לעיל. למיטב ידיעת החברה, מר גרשון שחר העניק למיטב בית השקעות בע"מ אופציה לרכוש ממנו עד לחודש מרץ 2025 213,268 מניות נוספות במחיר של 108.1 ש"ח למניה (להלן: "**אופציית מיטב**"). למיטב ידיעת החברה, במסגרת עסקת המכירה של חלק מהחזקותיו במניות החברה ביום 3 בינואר 2024 לצדדים שלישיים (בס"ק זה להלן: "**הקונים**"), לצד נדב טנא ונעם פישר, ניתנה על ידם למתווך בעסקה (צד שלישי) כאמור ההתחייבות בגין מניות האופציה (כהגדרתה לעיל). בנוסף, התחייב מר שחר גרשון כלפי הקונים כי עד ליום 30.6.2024 לא ימכור מניות של החברה, למעט עקב מימוש אופציית מיטב.

(11) האופציות הוקצו לנאמן כמפורט בסעיף 3.2.3 לעיל. לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה לעיל ראו סעיף 7.2 בפרק 7 לתשקיף.

לפרטים נוספים אודות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה שלא פורטו לעיל, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 באפריל 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-034423) בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

3.4. <u>פטור או הקלה למחזיקי ניירות ערך של החברה</u>

מניות החברה המוחזקות על ידי הנאמן עבור הנהנים (כמתואר בסעיף 3.3 לעיל), הוקצו במסגרת "מסלול רווח הון" בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה.

אופציות לא סחירות המוחזקים על ידי נאמן עבור עובדים ונושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 3.2.3 לעיל, הוקצו במסגרת "מסלול רווח הון" בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה.

3.5. <u>אישור התקשרויות עם בעלי המניות</u>

בהתחשב במכלול מערכות היחסים בין בעל השליטה והחברה לבין קרן נוי המתוארות בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029416) (להלן: "**הדוח התקופתי האחרון**"), נכון למועד התשקיף, החברה רואה בהתקשרויותיה עם בעל השליטה, עופר ינאי, ובהתקשרויותיה עם אדם אחר בהן קיים עניין אישי שאינו זניח לבעל השליטה - כהתקשרויות בהן קיים עניין אישי שאינו זניח גם לקרן נוי.

כמו כן, בהתחשב במכלול מערכות היחסים בין הנהנים (כהגדרתם בסעיף 3.3 לעיל) לבין החברה ובעל השליטה, כמפורט בדוח התקופתי האחרון, עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של כל אחד מהנהנים כנושא משרה בחברה עד לפקיעה לגביו של הימנעות מהצבעה (כהגדרתה בסעיף 3.3 לעיל) יובא לאישורים הנדרשים בחברה ציבורית ביחס לעדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל, וככל שאלה יובאו בפני אסיפת בעלי מניותיה של החברה על פי סעיף 272 (ג1) לחוק החברות, נכון למועד התשקיף החברה רואה בקרן נוי כבעלת עניין אישי בהן.

3.6. <u>שערי הבורסה של מניות החברה</u>

להלן נתונים אודות שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים (לפי שער נעילה באגורות) של מניות החברה בשנים 2021, 2022 ו-2023 עד בסמוך לתאריך התשקיף:

	2022		**2023**		**2024***	
	מחיר מניה	תאריך	מחיר מניה	תאריך	מחיר מניה	תאריך
שער גבוה	11,200	31/08/2022	10,310	18/01/2023	10,230	02/01/2024
שער נמוך	7,650	12/05/2022	7,010	08/10/2023	8,262	10/03/2024

* עד ליום 14 במאי 2024

לפרטים אודות עשית שוק במניות החברה למועד התשקיף, ראו דוח מיידי של החברה מיום 10 במרץ 2024, מס' אסמכתא 2024-01-020815, המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.

3.7. <u>תשלומים המבוססים על שיעור רכוש, מחזור, הכנסות או רווח</u>

חלק מהסכמי השכירות שנחתמו ביחס לפרויקטים מסוימים של החברה ותאגידים מוחזקים על ידה, כוללים הוראה לפיה דמי השכירות יהיו לפי שיעור קבוע מהכנסות תאגיד פרויקט המחזיק במתקן והינו בעל זכויות השימוש במקרקעין נשוא הסכם השכירות, כמפורט בסעיפים 3.1.11 ו-3.3.6 בפרק א' – "תיאור עסק התאגיד" בדוח תקופתי לשנת 2022. בשנים 2021 – 2023 ועד למועד התשקיף, תשלומי חברות הקבוצה מכוח התחייבויות הנגזרות מפרמטר כאמור לא היו מהותיים לחברה. בנוסף, חלק מעובדי חברות הקבוצה בחו"ל זכאים למענקים הנגזרים מהצלחת הפעילות האמורה הנמדדת בהספק של המערכות שפותחו או נמכרו. במהלך השנים 2021 - 2023 ועד למועד התשקיף לא שולמו מענקים מכוח ההתחייבות כאמור (להבדיל ממענקים בשיקול דעת או עמידה ביעדים עסקיים).

פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה

הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון המעודכן של החברה, כפי שמפורסם על-ידי החברה באתר המגנ"א של רשות נירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il, במסגרת דוח מיידי מיום 30 באוגוסט 2021, מס' אסמכתא 2021-01-073906, המובא התשקיף זה על דרך הפניה (להלן: "**התקנון**").

להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:

(1) הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-50,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב (להלן: "**המניות**" או "**המניות הרגילות**").

(2) כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף; זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו; וכן זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

(3) להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה[1]:

ההוראות	**הסעיף/ים בתקנון**
שינוי ההון	54-56
שינוי התקנון	82(א), 163
העברת מניות החברה	42-50
ניירות ערך בני פדיון	51-53
אסיפות כלליות של בעלי המניות	57-64
זכויות ההצבעה	65-75
דיונים וקבלת החלטות באסיפה הכללית	76-84
חלוקת דיבידנד ומניות הטבה	135-143
זכויות בפירוק החברה	155
הזכות למינוי דירקטורים	ראו פרק 7 לתשקיף

יצוין כי החברה כללה בסעיפים 63, 96(א), 86, 91, 76-78, 103, 86, 89 ו-156 לתקנונה הוראות בהתאם לסעיפים 50, 59, 81, 107, 222, ו-259 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"). להלן נוסחם:

[1] על פי סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, תנאי לרישום מניות החברה למסחר בבורסה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב (והיות ומניות החברה הינן ללא ערך נקוב - ביחס לכמותן) וכל הנפקת מניות נוספת תיעשה במניות העדיפות ביותר בזכויות הצבעה. בהון החברה סוג מניות אחד כאמור לעיל והן נרשמו למסחר בבורסה. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, בכפוף לעמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו. כל המניות בהון המונפק של החברה תהיינה נפרעות במלואן.

<u>נטילת סמכות (סעיף 50 לחוק החברות)</u>

"63. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות."

"96. (א) הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על-פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;

(ג) נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו."

<u>מינוי דירקטורים (סעיף 59 לחוק החברות)</u>

"86. (א) הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית או בכל אסיפה כללית אחרת. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה, אולם, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה;

(ב) כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה;

(ג) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד) אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית."

"91. הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על 9 חברים."

<u>מניין חוקי באסיפות ומינוי יו"ר אסיפה (סעיף 81 לחוק החברות)</u>

"76. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, בעל/י מניות (אחד או יותר) המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה."

"77. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. החברה תפרסם דיווח מיידי לרשות לניירות ערך ולבורסה בדבר כינוס אסיפה נדחית כאמור, לפי כל דין. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה."

"78. יו"ר הדירקטוריון יכהן כיו"ר האסיפה. לא נכח יו"ר הדירקטוריון באסיפה, תבחר האסיפה יו"ר והבחירה תעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה."

<u>קבלת החלטות בדירקטוריון (סעיף 107 לחוק החברות)</u>

"103. החלטות בדירקטוריון החברה תתקבלנה כדלקמן:

(א) נמחק.

(ב) נמחק.

(ג) נמחק.

(ד) החלטות בדירקטוריון החברה תתקבלנה ברוב רגיל.

(ה) בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.

(ו) ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע."

<u>תקופת כהונה (סעיף 222 לחוק החברות)</u>

"86. (א) הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית או בכל אסיפה כללית אחרת. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה, אולם, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה;

(ב) כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה;

(ג) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד) אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית."

"89. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים 231-229 לחוק החברות;

(ב) אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;

(ג) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות;

(ד) אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;

(ה) אם הוכרז פושט רגל;

(ו) במותו;

(ז) אם נעשה פסול דין;

(ח) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות."

<u>הסמכה למתן פטור (סעיף 259 לחוק החברות)</u>

"156. החברה רשאית, לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

החברה רשאית לקבוע בכתבי הפטור כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי, כמשמעותה בחוק החברות."

תיאור הוראות התקנון בנושאים המפורטים לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים, והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון כפי שיהיה מעת לעת.

פרק 5 - תמורת ההנפקה וייעודה

5.1. התמורה הצפויה

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ולפיכך, לא תהיה כל תמורה מידית בעקבות פרסום תשקיף מדף זה.

5.2. ייעוד תמורת ההנפקה

5.2.1. אם בעתיד יוצעו ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעות מדף, התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תשמש את החברה בהתאם לצרכיה ועל פי החלטות החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

5.2.2. אם ייקבע ייעוד ספציפי או שונה מהאמור לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא יפורט בדוח הצעת המדף. כמו כן, במסגרת דוח הצעת המדף, תודיע החברה כיצד בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה, בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה כאמור.

5.3. סכום מינימאלי

לא נקבע סכום מינימאלי להנפקה, אשר יש להשיגו על פי תשקיף מדף זה.

פרק 6 - תיאור עסקי החברה

6.1. כללי

בהתאם לתקנות 26 ו-44(א1) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט-1969 ("**תקנות פרטי תשקיף**"), תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח התקופתי לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029416) (להלן: "**הדוח התקופתי**"), לרבות חלק א' "תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי, וכן לדיווחים המיידים אליהם מפנה הדוח התקופתי.

6.2. שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה

לא חלו שינויים וחידושים מהותיים בעסקי החברה לאחר פרסום הדוח התקופתי, למעט כמפורט בדוח אירועים המצורף לפרק 9 להלן.

6.3. הסברי הדירקטוריון

בהתאם לתקנות 26 ו-44א(א) לתקנות פרטי תשקיף, הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, מובאים בזאת על דרך ההפניה לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי (להלן: "**דוח הדירקטוריון**"). לעניין הגילוי ביחס לפרויקטים המוחזקים בידי החברה, לרבות באמצעות תאגידים מוחזקים, כפי שפורט בסעיף 1.4 לדוח הדירקטוריון, יצוין, כי הגילוי ביחס לכל סוגי הפרויקטים בישראל, באיטליה ובארה"ב, אשר כוללים מספר רב של פרויקטים, שאף אחד מהם אינו משמעותי לחברה בהיקפי הספקי מערכות במונחי מגה-וואט) וכן ביחס לפרויקטים ברישוי באנגליה וביחס לכל הפרויקטים בפיתוח - הינם נתונים מצרפיים והגילוי ביחס ליתר הפרויקטים לסוגיהם ועל מיקומם הגאוגרפי מהווה גילוי פרטני ביחס לכל פרויקט.

6.4. פרטים אודות חברות בנות וחברות קשורות מהותיות

6.4.1 להלן פרטים אודות השקעות בחברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה ליום 31 בדצמבר 2023[1]:

שם החברה	סוג המניה	מספר המניות/ניירות הערך ההמירים לסוגיהם	ערך נקוב (ש"ח/דולר/אירו/פאונד/לאו רומני/זלוטי)	ערכם (באלפי ש"ח) בדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 31.12.2023	שער בבורסה	שיעור החזקה בשרשור ב-% בהון ובהצבעה (וכן בזכות למינוי דירקטורים)	הלוואות שניתנו (התקבלו) על ידי החברה לחברות בנות ולחברות קשורות				
							יתרת הלוואות, ושטרי הון, כולל ריבית צבורה ליום 31.12.2023 (באלפי ש"ח)	ריבית[7]	שנות הפדיון	תנאי הצמדה ובסיס ההצמדה	פרטי זכויות להחלפת אג"ח/הלוואות במניות או ני"ע המירים אחרים
נוי נופר אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת ("**נוי-נופר אירופה**")	---	---	---	941,703	---	52.5% (זכות למינוי 60% מהדירקטורים)	---	---	---	---	---
Olmedilla Hive S.L.[2]	Ordinary Shares	2,850	1	---	---	95%	---	---	---	---	---
Sabinar Hive S.L.[2]	Ordinary Shares	2,700	1	---	---	90%	---	---	---	---	---
Sunprime Holding SRL[2]	Ordinary Shares	10,086,692.5	1	---	---	61.74 % (זכות למינוי 60% מהדירקטורים)	---	5% - 14%	2025	---	לפרטים בדבר הסכם השקעה והלוואה המירה ראו סעיף 4.7.1 בחלק א' – תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.
נופר אירופה, שותפות מוגבלת ("**נופר אירופה**")[3]	Partnership Interes	---	---	133,902	---	100%	802,777	---	---	---	---
Nofar Europe B.V.[3][4]	Ordinary Shares	90	0.01	---	---	90%	---	5% - 14%, בכפוף למגבלה על מחירי העברה	2026	---	---
Electrum Nofar Energy sp. Z o.o[4]	Ordinary Shares	16,000	50	---	---	80% (זכות למינוי 60% מהדירקטורים)	---	5% -14%	2032	---	---
Nofar Ratesti B.V.[3][5]	Ordinary Shares	1	1	---	---	100%	---	5%-14%, בכפוף למגבלה על מחירי העברה	2026	---	---

שם החברה	סוג המניה	מספר המניות/ניירות הערך ההמירים לסוגיהם	ערך נקוב (ש"ח/דולר/אירו/פאונד/לאו רומני/זלוטי)	ערכם (באלפי ש"ח) בדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 31.12.2023	שער בבורסה	שיעור החזקה בשרשור ב-% בהון ובהצבעה (וכן בזכות למנות דירקטורים)	הלוואות שניתנו (התקבלו) על ידי החברה לחברות בנות ולחברות קשורות				
							יתרת הלוואות, ושטרי הון, כולל ריבית צבורה ליום 31.12.2023 (באלפי ש"ח)	ריבית[7]	שנות הפדיון	תנאי הצמדה ובסיס ההצמדה	פרטי זכויות להחלפת אג"ח/הלוואות במניות או ני"ע המירים אחרים
Ratesti Solar Plant s.r.l.[5]	Ordinary Shares	245,819	100	---	---	50%	---	14%- 5%	2026	---	---
נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת [6]	---	---	---	46,844	---	100%	99,255	9%	---	---	---
Blue Sky Utility LLC and Blue Sky Utility Holdings LLC ("Blue Sky")[6]	Membership Interest	---	---	---	---	67%	---	14%- 5%	2032	---	---
Atlantic Green UK Limited[3]	Ordinary Shares	300	1	---	---	75%	---	14%- 5%	Cash Sweep	---	---
Noventum Power Limited[3]	Ordinary Shares	80	1	---	---	80%	---	14%- 5%	2031	---	---
אינובה אנרג'י, שותפות מוגבלת ("**נופר אינובה**")	---	---	---	59,652	---	50%	---	---	---	---	---
נופר נוי, שותפות מוגבלת ("**נופר-נוי מאגרים**")	---	---	---	(6,102)	---	100%	54,836	6.5%	Cash Sweep	---	---
נופר אנרג'י אחזקות 36, שותפות מוגבלת ("**נופר גרמניה**")[8]	Partnership Internes	---	---	64,308	---	100%	---	---	---	---	---
נופר אנרג'י אחזקות 18, שותפות מוגבלת ("**נופר יוון**")	Partnership Internes	---	---	3,985	---	100%	---	---	---	---	---

(1) לפרטים בדבר עיקר עיסוקי החברות כאמור, ראו פרק א' "תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי.

(2) למועד התשקיף נוי-נופר אירופה מחזיקה באמצעות תאגיד בבעלות המלאה Andromeda Solutions K.F.T. ב- Olmedilla Hive S.L. , ב- Sabinar Hive S.L. וב-Sunprime Holdings SRL. ההחזקות המפורטות בטבלה הינן ההחזקות של נוי-נופר אירופה בחברות אלו, באמצעות Andromeda Solutions K.F.T., דהיינו שיעור ההחזקות של החברה בשרשור ביחס לחברות אלו הינו 52.5% מההחזקות בטבלה. לפרטים בדבר הגדלת שיעור ההחזקה ב-Sunprime Holdings SRL בשנת 2023 ועד למועד התשקיף, ראו סעיף 4.7.1 בחלק א' – תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. הואיל ונוי נופר אירופה מחזיקה בחברות אלו, הערך המיוחס לחברות אלו נכלל בערך של נוי-נופר אירופה בדוחותיה הכספיים של החברה.

(3) Nofar Europe B.V., Nofar Ratesti B.V., Atlantic Green UK Limited, Noventum Power Limited – תאגידים אשר פרטיהם מובאים להלן, המוחזקים על ידי החברה באמצעות נופר אירופה שבבעלותה המלאה של החברה. בהתאם, הערך הכספי של נופר אירופה כולל גם את הערך הכספי של כלל התאגידים המוחזקים באמצעות נופר אירופה. כמו כן, יתרת ההלוואה שהועמדה לנופר אירופה שימשה את נופר אירופה לצורך העמדת הלוואות לחברות המוחזקות על ידה, במישרין ובעקיפין. בהתאם, יתרת ההלוואה כוללת כספים שהועמדה לה לצורך העמדת הלוואות ל-Nofar Europe B.V. (למימון רכישת הפרויקטים ברומניה, פולין וסרביה והעמדת הלוואות לחברה מוחזקת על ידה כמפורט להלן - Electrum Nofar Energy

sp. Z o.o), וכן לצורך העמדת הלוואות לתאגידים מוחזקים אחרים, במישרין ובעקיפין, ברומניה, צ'כיה, סרביה ו-UK. בהתאם, נתוני התאגידים המוחזקים, במישרין ובעקיפין, על ידי נופר אירופה אינם כוללים פירוט בדבר יתרת ההשקעה בדוח הכספי הנפרד ויתרת ההלוואות שהועמדו על ידי החברה לתאגידים אלה.

(4) Nofar Europe B.V. מחזיקה ב-Electrum Nofar Energy sp. Z o.o. ההחזקות המפורטות בטבלה ביחס ל-Electrum Nofar Energy sp. Z o.o הינן ההחזקות של Nofar Europe B.V. ב-Electrum Nofar Energy sp. Z o.o, דהיינו שיעור ההחזקות של החברה בשרשור ביחס לחברה זו הינו 90% מההחזקות בטבלה. לפרטים אודות תיקון הסכם בעלי המניות ב- Electrum Nofar Energy sp. Z o.o, ביום 29 בדצמבר 2023, אשר בעקבותיו אוחדו דוחותיה הכספים של Electrum Nofar Energy sp. Z o.o בדוחות הכספיים של החברה, ראו סעיף 4.7.3 בחלק א' – תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.

(5) Nofar Ratesti B.V. מחזיקה ב-Ratesti Solar Plant S.R.L וכן שמשת כחברת המימון של חלק מחברות הקבוצה המוחזקות על יד נופר אירופה, באמצעות הלוואות מנופר אירופה. ההחזקות המפורטות בטבלה ביחס ל- Ratesti Solar Plant S.R.L הינן ההחזקות של Nofar Ratesti B.V. ב- Ratesti Solar Plant s.r.l., דהיינו שיעור ההחזקות של החברה בשרשור ביחס לחברה זו הינו 100% מההחזקות בטבלה.

(6) נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת מחזיקה ב-Blue Sky. ההחזקות המפורטות בטבלה ביחס ל-Blue Sky הינן ההחזקות של נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת ב-Blue Sky, דהיינו שיעור ההחזקות של החברה בשרשור ביחס לחברה זו הינו 100% מההחזקות בטבלה. בהתאם, הערך בספרים הינו ערכה של נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת הכולל גם את החזקתה ב-Blue Sky. יתרת ההלוואות הועמדה לטובת פעילותה של Blue Sky.

(7) הטבלה כוללת טווח של כלל שיעורי הריביות שהחברה מעמידה לחברות הקבוצה, לאור הרגישות בפרסום שיעור הריבית המדוייק הנובע מעובדה שבחלק מהותי מהפרויקטים החברה מעמידה את המימון הדרוש גם עבור השותף של החברה בפרויקטים השונים.

(8) נופר גרמניה מחזיקה, באמצעות Frig Investment Ltd, תאגיד בבעלותה המלאה, במלוא הון המניות של Kyon Storage 231 GmbH. לפרטים אודות רכישת ההחזקת בתאגיד האמור ראו סעיף 4.7.11 בחלק א' – תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי

להלן פרטים אודות הרווח הכולל של חברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה, לפני הפרשה למס ואחריה בשנת 2023[1] ופרטים בדבר הדיבידנדים, דמי הניהול והריבית שנתקבלו מהן בידי החברה בתקופה האמורה ולאחר שנת 2023 ועד מועד התשקיף, או שהיא זכאית לקבל מהן בגין התקופות האמורות:

שם החברה	רווח (הפסד) לפני מס	רווח (הפסד) כולל אחר	רווח (הפסד) כולל	הכנסות שהתקבלו ו/או שיש זכאות לקבלן							
				דיבידנד			דמי ניהול			ריבית		
				דיבידנד עד תום שנת 2023	דיבידנד שהתקבל לאחר תום שנת 2023 (בציון מועד התשלום)	דיבידנד שהחברה זכאית לקבל עבור שנת 2023 או עבור תקופה שלאחר מכן	דמי ניהול עד תום שנת 2023	דמי ניהול לאחר תום שנת 2023 (בציון מועד התשלום)	דמי ניהול שהחברה זכאית לקבל עבור שנת 2023 או תקופה שלאחר מכן	ריבית שהתקבלה עד תום שנת 2023 (בציון מועד התשלום)	ריבית שהתקבלה לאחר תום שנת 2023 (בציון מועד התשלום)	ריבית שהחברה זכאית לקבל עבור שנת 2023 או התקופה שלאחר מכן (בציון מועד התשלום)
נוי-נופר אירופה[*]	4,675	64,208	68,883	---	---	---	---	---	---	---	---	---
נופר אירופה[**]	9,354	25,020	34,373	---	---	---	1,287	497[(1)]	---	---	---	31,241 (מצטבר על בסיס שנתי תשלום במנגנון Cash Sweep)
נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת [***]	(40,820)	3,537	(37,283)	---	---	---	1,181	661[(1)]	---	---	---	8,874 (מצטבר על בסיס שנתי; תשלום במנגנון Cash Sweep)
נופר אינובה	(3,398)	---	(3,398)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
נופר-נוי מאגרים	(3,289)	---	(3,289)	---	---	---	---	---	---	---	---	978
נופר גרמניה [****]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
נופר יוון	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[*] נוי-נופר אירופה מחזיקה ב-Olmediall Hive S.L., Sabinar Hive S.L. ו-Sunprime Holding SRL. נתוני נוי-נופר אירופה כוללים רווח בגין הכנסות ריבית והפרשי תרגום וכן נתוני תוצאות תאגידים אלה ותקבולים מהם.

[**] נופר אירופה מחזיקה ב- Nofar Europe B.V., Nofar Ratesti B.V., Atlantic Green UK Limited ו-Noventum Power Limited. נתוני נופר אירופה כוללים רווח בגין הכנסות ריבית והפרשי תרגום וכן נתוני תוצאות תאגידים אלה ותקבולים מהם.

[***] נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת מחזיקה ב- Blue Sky Utility LLC ו-Blue Sky Utility Holdings LLC . נתוני נופר אנרג'י יו אס איי, שותפות מוגבלת, כוללים רווח בגין הכנסות ריבית והפרשי תרגום וכן נתוני תוצאות תאגידים אלה ותקבולים מהם.

[****] נופר גרמניה מחזיקה ב- Kyon Storage. נתוני נופר גרמניה, כוללים רווח בגין הכנסות ריבית והפרשי תרגום וכן נתוני תוצאות תאגידים אלה ותקבולים מהם.

(1) סמוך למועד פרסום הדוח התקופתי.

[1] נתוני הרווח משקפים את נתוני החברות בכללותן (לפי נתוני 100%) ללא התחשבות בשיעור החזקות החברה.

לפרטים אודות הרווח הכולל של חברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה, לפני הפרשה למס ואחריה בגין השנים 2021-2022 ולפרטים בדבר הדיבידנדים, דמי הניהול והריבית שנתקבלו מהן בידי החברה בגין התקופה האמורה, או שהיא זכאית לקבל מהן בגין התקופה האמורה, ראו תקנה 13 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפורסם ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-031099) ובחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא 2022-01-031419), הכלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

לפרטים אודות השקעות החברה בחברות בנות וחברות קשורות מהותיות כאמור בשנת 2023 ראו תקנה 12 בחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי.

למועד התשקיף לא חלו שינויים מהותיים בקשר עם השקעות החברה בחברות בנות וחברות קשורות מהותיות כאמור לעומת תום שנת 2023, למעט כמפורט להלן:

שם התאגיד	סכום ההשקעה (במליוני יורו)	מועד ההשקעה	הלוואה/ השקעה
נוי-נופר אירופה[1]	כ-13	1-3/2024	השקעה
נופר אירופה[2]	כ-85	1-5/2024	הלוואה

(1) בשנת 2023 ועד מועד התשקיף הגדילה נוי-נופר אנרגיות מתחדשות אירופה שותפות מוגבלת, המוחזקת 52.5% על ידי החברה, באמצעות תאגיד בשליטתה, החזקות בתאגיד איטלקי Sunprime Holding SRL ("התאגיד האיטלקי"), משיעור של 50% לשיעור של 61.74% לתום שנת 2023 ולשיעור של 63.5% למועד התשקיף, עקב המרת הלוואות בעלים בהיקף כולל של 40 מיליון אירו שהועמדו לטובת התאגיד האמור בשנת 2023 ועקב השקעה נוספת של 25 מיליון אירו בהון התאגיד האמור, לרבות כ-13 מיליון יורו לאחר שנת 2023, כמפורט בתקנה 12 בחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי.

(2) נופר אירופה מחזיקה ב- Nofar Europe B.V. , Nofar Ratesti B.V., Atlantic Green UK Limited, ו- Noventum Power Limited. בהתאם, יתרת ההלוואה כוללת כספים שהועמדה לה לצורך העמדת הלוואות ל-Nofar Europe B.V. (למימון רכישת הפרויקטים ברומניה, פולין וסרביה והעמדת הלוואות ל-Electrum Nofar Energy sp. Z o.o), ול- Nofar Ratesti B.V לצורך העמדת הלוואות לתאגידים מוחזקים, במישרין ובעקיפין, ברומניה, צ'כיה, סרביה ו-UK בהתאם, הטבלה אינה כוללת פירוט של יתרת ההלוואה שהועמדה על ידי נופר אירופה לתאגידים המוחזקים על ידה.

6.4.2 <u>המחזיקים הנוספים בחברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה</u>

להלן פירוט שמות המחזיקים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אשר מחזיקים בלמעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בנות או קשורות עיקריות של החברה (כולל התייחסות להחזקות בחברות המוחזקות על ידי תאגידים בשליטתה של החברה בשירשור סופי):

שם החברה המוחזקת	החזקות החברה או תאגיד בשליטתה		החזקות המחזיק הנוסף		
	שיעור בזכויות ההון של החברה המוחזקות באחוזים	שיעור בזכויות ההצבעה של החברה המוחזקות / בסמכות למנות דירקטורים באחוזים	שם המחזיק הנוסף	שיעור בזכויות ההון של החברה המוחזקת באחוזים	שיעור בזכויות ההצבעה של החברה המוחזקת / בסמכות למנות דירקטורים באחוזים
נוי – נופר אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת ("**נוי נופר אירופה**")	52.5%	52.5% / זכות למינוי 60% מהדירקטורים	נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת; נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת (יחד להלן: "**קרן נוי**")	47.5%	47.5% / זכות למינוי 40% מהדירקטורים
Ratesti Solar Plant SRL	50%	50%	Econergy International Ltd	50%	50%
Atlantic Green UK Limited	75%	75%	Interland Energy Limited	25%	25%
אינובה אנרג'י, שותפות מוגבלת	50%	50%	מילגם בע"מ	50%	50%

לפרטים נוספים ראה בסעיף 4.7 בחלק א' - תיאור עסקה התאגיד, בדוח התקופתי.

פרק 7 - ניהול החברה

7.1. דירקטוריון החברה

לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה נכון למועד התשקיף ראו הצהרות כשירות שצורפו לדוח המיידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-116602) וכן פרטים בתקנה 26 בחלק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029416) (להלן: "**הדוח התקופתי**"), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה. כמו כן יצוין, כי גב' דפה כהן, המכהנת כדח"צית, מונתה לכהונה שניה בת 3 שנים ביום 26 בדצמבר 2022, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 27 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-122862), וכי מר גילי כהן, המכהן כדח"צ, מונה לכהונה שניה בת 3 שנים ביום 1 בפברואר 2024, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 4 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-010543).

7.2. נושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה המכהנים נכון למועד התשקיף ראו תקנה 26א בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי, אשר הפרטים הכלולים בה מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה

7.3. מורשי חתימה עצמאיים

נכון למועד התשקיף, בחברה ו/או בתאגיד נשלט על ידה אין מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

7.4. הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים[1]

תקנון ההתאגדות של החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון:

הנושא	הסעיפים בתקנון
מספר חברי הדירקטוריון, דרכי מינויים, משך כהונתם, מילוי מיקומם, שכרם וסיום כהונתם	85-86, 88-92
דירקטורים חליפיים	87
דירקטורים חיצוניים	93
סמכויות הדירקטוריון	94-96
פעולות הדירקטורים לרבות, אופן זימון ישיבות הדירקטוריון, דרכי כינוסן, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן קבלת ההחלטות בה, הקמת ועדות הדירקטוריון, סמכויותיהן ואופן פעולתן	97-111
מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושא משרה, שיפוי בדיעבד של נושאי משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון והתחייבות מראש לשפות נושא משרה	156-161

[1] הנושאים המפורטים בסעיף 7.4 זה להלן לקוחים מתקנון החברה. ניתן לעיין בנוסח מלא של תקנון החברה כפי שמפורסם על-ידי החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il.

7.5. **פרטים נוספים**

7.5.1. המשרד הרשום של החברה	-	ע.י. נופר אנרג'י בע"מ רחוב הטחנה 1 כפר סבא 4453001 כתובת דוא"ל: office@nofar-energy.co.il
7.5.2. עורכי הדין של החברה לתשקיף	-	שמעונוב ושות' - עורכי דין רחוב מזא"ה 56 תל אביב
7.5.3. רואי החשבון של החברה	-	זיו האפט (BDO) דרך מנחם בגין 48, תל אביב

פרק 8 - בעלי עניין בחברה

8.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

8.1.1. לפירוט אודות התגמולים שניתנו בגין השנים 2021-2023 (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בה או בתאגיד בשליטתה; (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה (אם לא נמנה בס"ק (א) לעיל); וכן (ג) לכל בעל עניין בחברה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה, במונחי עלות לחברה וללא מע"מ ככל שנדרש על פי דין, ראו תקנה 21 בחלק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי לשנת 2021 כפי שפורסם ביום 29 במרץ 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-031419), תקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-031099) (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2022**") ותקנה 21 בחלק ד' - "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2022 (מס' אסמכתא 2024-01-029416) (להלן: "**הדוח התקופתי**"), בהתאמה, אשר האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.1.2. לעניין תגמולים לנושאי משרה בכירה המפורטים בדוח התקופתי כאמור בסעיף 8.1.1 לעיל, לא ניתנו להם תגמולים בגין כהונתם והעסקתם בשנת 2023, לאחר תום שנת 2023 ועד מועד פרסום הדוח התקופתי, אשר לא הוכרו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023. יצוין כי לאחר מועד פרסום הדוח התקופתי ניתנו לה"ה שגיא סנדלר, צור לנס, עופר אוברלנדר ועיינה וקסלר מענקים בגובה של בין 2 ל-3 משכורות חודשיות (ברוטו) של כל אחד מהם, לפי העניין[1], וכן ניתן למר דרובל החזר הוצאות נוסף בסך של 15 אלפי דולר.

8.1.3. תנאי העסקה של נושאי משרה בכירה ובעלי עניין המפורטים בתקנה 21 בחלק ד' פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי, ביחס לשנת 2023 הינם כמפורט בתקנה האמורה. יצוין כי לאחר תום שנת 2023 עודכן שכרם החודשי ברוטו של ה"ה שגיא סנדלר, צור לנס ועיינה וקסלר לסך של 60.4 אלפי ש"ח, 53.5 אלפי ש"ח ו-60 אלפי ש"ח, בהתאמה, וניתנו מענקים כמפורט בסעיף 8.1.2 לעיל.
לפרטים אודות תנאי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה ראו גם סעיף 8.3 בפרק 8 בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף נושא תאריך 9 בדצמבר 2020 (אשר פורסם ביום 8 בדצמבר 2020 מס' אסמכתא 2020-01-133446) (להלן: "**תשקיף ההצעה הראשונה**"), אשר אשר האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

לפרטים אודות מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות הפרק הרביעי א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ראו פרק 8 תשקיף ההצעה הראשונה.

8.2. עסקאות בקשר עם בעל השליטה בחברה

לפרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה, חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, ראו תקנה 22 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בה מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

[1] דהיינו בין סך של 108 לבין סך של 178.2 אלפי ש"ח, לפי העניין.

8.3. <u>החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה</u>

לפרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בדבר ניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי העניין בה ונושאי משרה בכירה, בסמוך למועד התשקיף, ראו סעיף 3.3 בפרק 3 לעיל.

לפרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בדבר ניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי העניין בה ונושאי משרה בכירה, ב-12 החודשים שקדמו למועד התשקיף, ראו מצבת בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 במרץ 2023 (דוח מיידי מיום 30 באפריל 2023, מס' אסמכתא 2023-01-046230) והשינויים שחלו לעומתה כמפורט דוחות המיידיים של החברה מימים 10 באפריל 2023 ו-10 ביולי 2023, מס' אסמכתא 2023-01-039765 ו-2023-01-078150, בהתאמה, אשר המידע האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

לפרטים בדבר ניירות הערך של כל חברה-בת של החברה או בכל חברה קשורה שלה המוחזקים על ידי בעלי העניין בה ונושאי משרה בכירה, ראה פרטים אודות החזקות של קרן נוי (במישרין ו/או בעקיפין) בתאגידים מוחזקים של החברה בדוח התקופתי ובביאור 17 לדוחות הכספיים המאוחדים בדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך הפניה.

פרק 9 – דוחות כספיים ודוח אירועים

9.1. דוחות כספיים

בהתאם לתקנות 26, 60ב(א), 60ג ו-60ד לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "**תקנות פרטי תשקיף**"), החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 של החברה כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029416) (להלן: "**הדוח התקופתי**"), לרבות דוחות כספיים נפרדים של החברה לאותם מועדים ולרבות דוחות כספיים של חברה כלולה מהותית (SUNPRIME HOLDINGS S.R.L.) שצורפו לדוח התקופתי. המידע הכלול בדוחות אלו, מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.2. דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

בהתאם לתקנות 26ב' ו-60ה' לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף זה נכללים, על דרך ההפניה, דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 וכן הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ליום 31 בדצמבר 2023 כפי שנכללו בדוח התקופתי.

9.3. חוות דעת רואה החשבון המבקר

בהתאם לתקנות 26ב' ו-62 לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף זה נכללים, על דרך ההפניה, דוחות ביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה (להלן: "**המבקר**") ביחס לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 הכלולים בדוח התקופתי, לרבות ביחס לדוחות כספיים נפרדים של החברה לאותם מועדים (להלן: "**דוחות המבקר**"), וכן דוח ביקורת של רואי חשבון מבקרים של חברה כלולה מהותיות (SUNPRIME HOLDINGS S.R.L.) שדוחותיה הכספיים צורפו לדוח התקופתי (להלן: "**החברה הכלולה**", "**המבקר בחברה הכלולה**" ו"**דוח המבקר בחברה הכלולה**", לפי העניין).

לחברה ניתנו הסכמות המבקר והמבקר בחברה הכלולה להכללה בתשקיף מדף זה, לרבות בדרך ההפניה, של דוחות המבקר ודוח המבקר בחברה הכלולה, בהתאמה (להלן: "**ההסכמה של המבקרים**"). מכתבי ההסכמה של המבקרים מצורפים כנספח לפרק זה.

9.4. דוח אירועים

בהתאם להוראות תקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לפרק זה דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 וביחס לחברה הכלולה לאחר מועד חתימה הדוחות הכספיים של החברה הכלולה ליום 31 בדצמבר 2023, ועד למועד מתן ההיתר לתשקיף זה.

דוח אירועים

כהגדרתו בתקנה 56א' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט – 1969 (להלן: "התקנות")

לאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של ע.י. נופר אנרגיי בע"מ (להלן: "**החברה**") ליום 31 בדצמבר 2023 (אשר נחתמו ביום 28 במרץ 2024) ולאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של חברה כלולה מהותית SUNPRIME HOLDINGS S.R.L., תאגיד זר שדוחותיו כספיים צורפו לדוחות החברה ליום 31 בדצמבר 2023 (אשר נחתמו ביום 21 במרץ 2024) (להלן: "**החברה הכלולה**"), ועד למועד קבלת ההיתר לתשקיף, לא חלו בחברה ובחברה הכלולה אירועים מהותיים כמשמעותם על פי התקנות, למעט כמפורט להלן:

(1) ביום 25 באפריל 2024 פרסמה החברה מתאר הצעת ניירות ערך לנושאי משרה ועובדים בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000, בקשר עם הצעה, ללא תמורה במזומן לחברה, של עד 475,337 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הניתנות למימוש למניות החברה, על פי תוכנית אופציות של החברה, המוצעות לעובדים ונושאי משרה של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה, שאינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין מכוח החזקות במניות החברה (לרבות עקב ההקצאה) ואשר זהותם תיקבע על ידי דירקטוריון החברה, הכל כמפורט במתאר האמור. פרטים נוספים ראו במתאר החברה כאמור כפי שפורסם ביום 25 באפריל 2024, מס' אסמכתא 2024-01-045558, המובא בדוח זה על דרך הפניה.

(2) ביום 29 באפריל 2024 התקשר תאגיד הפרויקט Limited Energy S&C (להלן: "**תאגיד הפרויקט**")[1], עם קבלן הקמה, בהסכמי הקמה (EPC) והפעלה ותחזוקה (M&O) של פרויקט Cellarhead שהוא פרויקט אגירה בסוללות (BESS) בהספק של כ-300 מגה-וואט (AC) וכ-624 מגה וואט שעה ב- Wetley Rocks, Rownall Hall Farm, בריטניה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 30 באפריל 2024, מס' אסמכתא 2024-01-041053, המובא בדוח זה על דרך הפניה.

(3) סמוך לפני מועד הדוח נודע לחברה, כי בעל מניות מיעוט בתאגידים זרים מוחזקים בארה"ב " Blue Sky"[2] (להלן: "**בלו סקיי**") הגיש כנגד בלו סקיי, החברה ותאגיד בשליטתה המחזיק בבלו סקיי, וכן כנגד דירקטורים מטעם החברה בבלו סקיי, תביעה בארה"ב ביחס לניהול בלו סקיי. במסגרת התביעה התבקשו פיצוי כספי וסעדים הצהרתיים, כאשר התביעה לא נקבה בסכום פיצוי. לעמדת החברה, מדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה, בין היתר, בעקבות כוונת בלו סקיי לסיים את העסקתו של התובע בבלו סקיי, וסיכוי הצלחת התביעה הינם נמוכים, לעמדת החברה[3].

תאריך: 19.05.2024

_____	_____	_____
עופר ינאי יו"ר הדירקטוריון	נדב טנא מנהל כללי	נעם פישר סמנכ"ל כספים

[1] תאגיד הפרויקט מוחזק במלואו על ידי Atlantic Green Limited, חברה בת של החברה המוחזקת על ידי החברה בשרשור בשיעור של 75% והמהווה פלטפורמת פרוייקטי האגירה של החברה בבריטניה.

[2] Blue Sky Utility Holding LLC ו- Blue Sky Utility LLC - תאגידים זרים בשליטת החברה, העוסקים בייזום פרויקטים סולאריים ופרויקטי אגירה בעיקר על מרכזים מסחריים בארה"ב, המוחזקים 67% בשרשור על ידי החברה.

[3] למועד הדוח אין כל וודאות שאירוע כאמור ייכלל באירועים לאחר תאריך המאזן בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2024.

לכבוד 19 במאי 2024

ע.י נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "החברה")

הטחנה 1, כפר סבא

א.ג.נ,

<u>הנדון: תשקיף מדף של ע.י נופר אנרג'י בע"מ המיועד להתפרסם עד סוף חודש מאי 2024 (להלן: "התשקיף")</u>

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בתשקיף שבנדון:

1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרץ 2024 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

2) דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרץ 2024 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

זיו האפט

רואי חשבון

BDO Israel, an Israeli partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms

KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 6763.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Confidential
Messrs
O.Y. Nofar Energy Ltd. (hereinafter: the "Company")
HaTachana 1, Kfar Saba, Israel

May 17, 2024

Re: A shelf prospectus of O.Y. Nofar Energy Ltd., to be published until the end of May 2024 (hereinafter: the "Prospectus")

Dear Sirs,

We hereby inform you that we agree to the inclusion (including by reference) of our report set forth below in the Prospectus:

1) The report, dated March 21, 2024, on the audit of the consolidated financial statements of Sunprime Holdings S.r.l., comprising the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising material accounting policies and other explanatory information.

Additionally, the Company may include this document in the Prospectus.

Best regards,

KPMG S.p.A.

Jacopo Ralph Ronzoni
Director of Audit

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese.

Ancona Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 10.415.500,00 i.v.
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi
e Codice Fiscale N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512867
Partita IVA 00709600159
VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

ישראל שמעונוב
דודי ברלנד
ניר כהן ששון
בנימין בן זמרה
אורן אלקבץ
יונתן רובינזון
קורין ביטון
לירון עזריאל
שמרית מלמן
נמרוד זוהר
עידו לכמן
טל נער
אוריה מנסור
ניב פוגל
דניאל טנצר
נמרוד ניר
דניאל בוסקילה
איתי ינאי

איגור כץ,
מנהל מחלקה מקצועית

SHIMONOV & law firm

רחוב מזא"ה 56, תל אביב 6578906
56 Maze St., Tel Aviv 6578906
טל: 972-3-6111000 | פקס: 972-3-6133355 Fax:
דוא"ל: mail@shimonov.com E-mail:
www.shimonov.com

Israel Shimonov
Dudi Berland
Nir Cohen Sasson
Benjamin Ben Zimra
Oren Elkabetz
Jonathan Robinson
Corinne Bitton
Liron Azriel
Shimrit Melman
Nimrod Zohar
Ido Lachman
Tal Naar
Uria Mansur
Niv Fogel
Daniel Tentzer
Nimrod Nir
Daniel Buskila
Itay Yanay

Igor Katz,
Head of Professional Dept.

לכבוד
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

19 במאי 2024
מספרנו: 6218

הנדון: תשקיף מדף בדבר הצעה לציבור של ניירות ערך של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "תשקיף המדף" ו-"החברה", בהתאמה)

לבקשתכם, הריני לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף, כי למועד תשקיף המדף הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

הריני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

איגור כץ, עו"ד
שמעונוב ושות', עורכי דין

www.is-adv.com

10.2. **<u>הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם</u>**

החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף. מלבד ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה, החברה לא נשאה בהוצאות כלשהן בקשר עם הצעת ניירות ערך של החברה מכוחו ולא קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם עמלה על ניירות הערך האמורים.

במועד גיוס הון על פי דו"ח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה, אם וככל שיפורסם, תהיינה לחברה הוצאות נוספות, הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף, ובכלל זה תוספת אגרה שתשולם בעד ניירות ערך שיוצעו על פי דוח הצעת מדף וזאת במועד פרסומו, והכל בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ו-2005.

10.3. **<u>דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים</u>**

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף החברה שילמה דמי עמילות בקשר עם הצעת ניירות ערך שהנפיקה בסך כולל של כ-2,974,613 מיליון ש"ח[1].

10.4. **<u>הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים</u>**

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים, למעט הקצאת כתבי אופציה (לא סחירים) עבור עובדים ונושאי משרה תמורת שירותיהם במסגרת תגמול מבוסס מניות, כמפורט בסעיף 3.2.3 בפרק 3 לתשקיף זה.

10.5. **<u>עיון במסמכים</u>**

עותק מהתשקיף, מכל חוות דעת הנזכרת בתשקיף ומתקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il ובמשרדי החברה ברחוב הטחנה 1, כפר סבא, בשעות העבודה המקובלות.

10.6. **<u>הערכות שווי</u>**

לצורך קביעת ערכם של נתונים בדוחותיה הכספיים, החברה עשתה, בין היתר, שימוש בהערכות שווי מהותיות כמפורט בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, כפי שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029416).

[1] בגין עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה בקשר עם הצעת ניירות ערך של החברה: הקצאה פרטית של מניות החברה מיום 8 במאי 2023, כמפורט בסעיף 3.2.2 בפרק 3 לעיל, הקצאות פרטיות של אגרות חוב (סדרה א') על דרך הרחבות סדרה, הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרות ב' ו-ג') והקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה ג') על דרך הרחבת סדרה, כמפורט בסעיף 1.4 בפרק 1 לעיל.

פרק 11 - חתימות

החברה:

ע.י. נופר אנרגי בע"מ _____

הדירקטורים:

עופר ינאי, יו"ר דירקטוריון _____

יוני טל, דב"ת _____

גילי כהן, דח"צ _____

דפנה אסתר כהן, דח"צ _____

צבי (ציקי) לוין _____

אורי אורבך _____

יונית פרטוק _____